PROYECTO DE DECRETO

Decreto que unifica la retención de las Becas Progresar del nivel obligatorio en un régimen recuperable

Deja sin aplicación, para la línea que termina la escuela obligatoria, la reserva del 20 % de cada cuota que se pierde si no se acredita la asistencia, y la reemplaza por el régimen de aviso y retención recuperable del ministerio: lo retenido se cobra al ponerse al día.

Propuesta 76: Una escuela que enseña y que nadie abandona
Cuándo: Fase I · año 1 (antes del ciclo lectivo 2028, junto con la resolución de asistencia)
Trámite: Decreto simple (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

el Expediente N° [—], la Ley N° 27.726, el Decreto N° 84/2014 y sus modificatorios, en particular el Decreto N° 857/2021, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.726 dio rango legal al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR) y faculta a la autoridad de aplicación a fijar las condiciones de permanencia, entre ellas la asistencia.

Que el artículo 5° del Decreto N° 84/2014, según el texto del Decreto N° 857/2021, dispone que se liquide el ochenta por ciento (80 %) de cada cuota y se reserve el veinte por ciento (20 %) restante hasta acreditar los requisitos, y que esa reserva se pierde si no se acreditan.

Que para la línea destinada a finalizar la educación obligatoria se adopta un régimen basado en el registro de asistencia, con aviso previo, acompañamiento escolar y retención de la cuota que se recupera cuando la o el estudiante vuelve a cumplir la condición, y que la coexistencia de ambos mecanismos superpondría dos retenciones sobre la misma cuota.

Que el propósito de la condición es sostener la escolaridad y no sancionar, por lo que lo retenido no debe perderse por el solo transcurso del tiempo mientras la o el estudiante pueda volver a cumplirla dentro del ciclo lectivo.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Línea de educación obligatoria. Incorpórase como último párrafo del artículo 5° del Decreto N° 84/2014 y sus modificatorios el siguiente: «La reserva prevista en este artículo no se aplica a la línea destinada a finalizar la educación primaria y secundaria obligatoria. En esa línea, la cuota se liquida completa y se sujeta al régimen de condición de asistencia, aviso y retención que establezca la autoridad de aplicación. Las sumas retenidas en ese régimen se abonan cuando la o el estudiante vuelve a cumplir la condición dentro del mismo ciclo lectivo y no se pierden por el solo transcurso del tiempo.»

ARTÍCULO 2°.- Reservas pendientes. Las sumas reservadas a estudiantes de esa línea antes de la entrada en vigencia del presente se abonan, en la primera liquidación posterior, a quienes acrediten la asistencia del ciclo lectivo en curso conforme al régimen de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 3°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que el régimen de condición de asistencia que dicte la autoridad de aplicación para la línea de educación obligatoria.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app